

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 667/2532 อัยการ กรมอัยการ โจทก์
นาย จัตร แก้ว ผดุง ชีวีต ผู้ประกัน
นาย โมหะมัด เอ. อับดุล ลา มั่น กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 118, มาตรา 119

พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 11

พนักงานอัยการมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาประกันจำเลย เฉพาะกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันเพื่อดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประกันเท่านั้น การที่ผู้ประกันขอรับหลักประกันคืนภายหลังความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 118 แม้ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งเป็นประการใด พนักงานอัยการก็ไม่มีอำนาจที่จะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้

คดีสืบเนื่องจากผู้ประกันได้ทำสัญญาประกันตัวจำเลยต่อศาลชั้นต้นโดยวางเงินสด 60,000 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้ผู้ประกันนำตัวจำเลยมาสอบถามในชั้นที่ผู้ประกันขอคืนหลักประกันเนื่องจากได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ศาลว่าเงินหลักประกันอาจเป็นของจำเลย ต่อมาเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้ประกันยื่นคำร้องขอรับหลัก

ประกันคืน แต่ไม่สามารถนำตัวจำเลยมาศาลได้เพราะเดินทางกลับประเทศของตน แล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณียังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเงินหลักประกันเป็นของผู้ประกัน หรือจำเลย ให้ยกคำร้อง ผู้ประกันอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้น คืนเงินหลักประกันแก่ผู้ประกัน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า โจทก์ในฐานะพนักงาน อัยการมีอำนาจฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ให้ศาลชั้นต้นคืนหลักประกันแก่ ผู้ประกันหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ประกอบพระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 10(1)(8) คงให้อำนาจและหน้าที่แก่พนักงานอัยการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาประกัน จำเลยก็แต่เฉพาะในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการ พิจารณาในทางคดีอาญาอันเกี่ยวกับการให้ได้ตัวจำเลยมาดำเนินคดีในศาล จึงเป็น เจตนารมณ์ของกฎหมายในการมอบอำนาจและหน้าที่ให้แก่พนักงานอัยการเพื่อ ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประกันจำเลยเมื่อมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น แต่เมื่อความรับผิดชอบตามสัญญาประกันของผู้ประกันสิ้นสุดลงแล้ว อำนาจหน้าที่ของ พนักงานอัยการในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประกันย่อมเป็นอัน สิ้นสุดลงด้วย การอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นของผู้ประกันในกรณีนี้เป็นเรื่องการ ขอรับหลักประกันคืนภายหลังความรับผิดชอบตามสัญญาประกันจำเลยหมดไปแล้วตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 118 ทั้งการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดัง กล่าวนั้น ก็มีใจเจื่อนใจของสัญญาประกันอันจะถือได้ว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันต่อ ศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 เมื่อไม่ใช่กรณีผิด สัญญาประกัน พนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจอุทธรณ์ฎีกาได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกา ของโจทก์มานั้นเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------